


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:
sp30cr@tj.sp.gov.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0068493-20.2016.8.26.0050 CONTROLE 1761/16**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 4008/2016 - 35º Distrito Policial - Jabaquara, 399/2016 - 35º Distrito Policial - Jabaquara**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDERSON CRISTINO VIEIRA DOS SANTOS**

Data da Audiência: **26/10/2017**

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 26 de outubro de 2017, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **ISAURA CRISTINA BARREIRA**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). MARA SILVIA GAZZI**; o(a)s ré(u)s **ANDERSON CRISTINO VIEIRA DOS SANTOS** e seu **Defensor(es), DRA FLÁVIA QUINTAES LOUVAIN, Defensora pública. Iniciados os trabalhos**, Foram ouvidas 02 testemunhas. Ao final, o(a)s ré(u)s foi interrogado(a)s. **Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra a Dra Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas. Com relação à não se opunha ao mínimo em virtude da primariedade. Acrescentou que, pelas circunstâncias do delito requeria o regime fechado. Dada a palavra a Dra. Defensora, em debates orais, sustentou a absolvição pela relatividade da confissão e insuficiência de provas reiterando em todos os termos a defesa preliminar já apresentada e de forma subsidiária em caso de condenação requeria aplicação de pena**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

 Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
 - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mínima, redutor no patamar máximo, regime aberto, substituição e possibilidade de recorrer em liberdade. **A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito: VISTOS. ANDERSON CRISTINO VIEIRA DOS SANTOS** foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local descrito na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por trazer consigo, possuir e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal. Manifestou-se a Defesa em preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado, na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição. **É o breve relatório. DECIDO.** A ação é **procedente**. Os policiais relataram em juízo que estavam em diligencia por local já conhecido pela venda de entorpecente e ficaram de campana. Deparam-se com acusado na via publica, o qual ia de um lado para o outro e também em sentido a uma maquina de lavar abandonada e decidiram aborda-lo. Na maquina de lavar abandonada localizaram uma pochete contendo o entorpecente em quantidade e variedade descrito na denuncia, vinte e seis reais e manuscritos contendo anotações típicas de trafico. Para eles, o acusado confessou que estava ali comercializando entorpecente e que receberia cem reais por dia. Ouvido em juízo, o réu confessou que estava no local dos fatos comercializando entorpecente e para isso recebe cem reais por dia. Fez isso para ajudar sua avó. A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 104/106, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente. Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, como o réu é


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

primário, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a **(05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos dias multa**, pena definitiva por inexistirem outros fatores a considerar. Apesar da redução do § 4º, do artigo 33 ter sido considerada pelo legislador benefício e não obrigação de todo cidadão, como assim estabeleceu a lei, e não havendo por ora indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em dois terços diante das circunstâncias ao réu favoráveis, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas. Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal. Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o **regime aberto** para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso. Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade. A Resolução 05/2012 do Senado Federal suprimiu da Lei 11343/06 a expressão que vedava a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, não significa dizer que a substituição seja regra obrigatória. Cabe ao juiz avaliar a possibilidade ou não da medida. Neste aspecto convém mencionar que, se o crime é equiparado ao hediondo e mereceu atenção especial tanto do legislador constitucional, assim como do legislador ordinário, é porque possui especial resultado não só a quem pratica a conduta ilícita, mas também à sociedade. Além de tudo, o tráfico de drogas fomenta o crime organizado. Acrescente-se que: *“Por outro lado, no*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*tocante a pretendida aplicação da Lei nº 9.714/98, in casu, melhor sorte não se reserva ao réu. Se de uma análise perfunctória não se vê expressa vedação de sua aplicação aos crimes hediondos, do princípio teleológico informativo, de ambas as Leis, inevitável é a conclusão de que, somente em casos esporádicos, e a critério do bom senso do julgador, a substituição será recomendada. Porém, nunca em benefício daquele que direta e conscientemente pratica o nefasto comércio ilícito de entorpecente, até mesmo porque, indica a experiência que voltará a traficar (Apelação Criminal nº 319.200-3/5, Relator Desembargador Raul Motta). Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **ANDERSON CRISTINO VIEIRA DOS SANTOS**, à pena de **(01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa**, a privativa de liberdade em **regime aberto**, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, e § 4º, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad. Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. Publicada em audiência, **intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao transito em julgado expeça-se o necessário.** NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, **(Cezar Friaça Cardoso)**, escrevente, digitei e subscrevi.*

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):